

月27日上午，蔡某某、游某某二人在酒店交易毒资和补芥重重的2小包冰毒，林某某驾驶装有冰毒的小轿车与李某时、徐某昌在高速公路服务区交接涉案毒品。之后蔡某某、林某某携带交易的毒资逃往境外缅甸。2020年12月1日，蔡某某、林某某主动从缅甸邦康到云南省孟连县孟连口岸向公安机关投案。

【案件焦点】

贩卖、运输毒品甲基苯丙胺数量巨大，有积极响应办案机关发布的敦促投案自首通告，主动自境外回国自首情节的，如何适用死刑。

【法院裁判要旨】

广东省汕尾市中级人民法院经审理认为：被告人蔡某某、林某某贩卖、运输毒品甲基苯丙胺，数量大，其行为均构成贩卖、运输毒品罪。蔡某某是毒品

卖家，且在贩卖过程中决定毒品交易的价格、方式，亲自收取毒资，系主犯，其在本案中贩卖毒品数量大，社会危害极大，依法应予严惩。林某某明知同案罪犯游某某要购买毒品，且数量大，仍在毒品交易的价格洽谈、验货、运输、交接等过程中行为积极，起着重要作用，与蔡某某均是主犯，鉴于其不是毒品的买卖家，对林某某判处死刑，可不立即执行。广东省汕尾市中级人民法院依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款第一项，第二十六条第一款、第四款，第四十八条，第五十七条第一款，第五十九条，第六十一条，第六十四条，第六十七条第一款之规定，判决如下：

一、被告人蔡某某犯贩卖、运输毒品罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；

二、被告人林某某犯贩卖、运输毒品罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；

三、本案缴获的毒品予以没收，由海警局依法销毁。

被告人蔡某某、林某某提出上诉。广东省高级人民法院经审理认为：上诉人蔡某某、林某某结伙贩卖、运输毒品甲基苯丙胺，其行为均已构成贩卖、运输毒品罪。蔡某某、林某某贩卖、运输毒品甲基苯丙胺，数量巨大，罪行极其严重，依法应予惩处。鉴于二人从境外自动回国投案，归案后如实供述主要罪行，属于自首，依法对二人从轻处罚，对蔡某某判处死刑可不立即执行；在共同犯罪中，林某某的具体作用轻于蔡某某，在具体量刑上应予以区别。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确。审判程序合法。唯对蔡某某、林某某的量刑不当，依法予以纠正。据此，判决如下：

一、维持广东省汕尾市中级人民法院(2021)粤15刑初51号刑事判决第一、二项中对被告人蔡某某、林某某的定罪部分及第三项对涉案物品处置的判决；

二、撤销广东省汕尾市中级人民法院(2021)粤15刑初51号刑事判决第一、二项中对被告人蔡某某、林某某的量刑部分的判决；

三、上诉人蔡某某犯贩卖、运输毒品罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺

政治权利终身，并处没收个人全部财产；

四、上诉人林某某犯贩卖、运输毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

【法官后语】

本案的争议焦点在于重大毒品案件具有自首情节，是否从轻处罚。

虽然蔡某某、林某某贩卖、运输毒品甲基苯丙胺，数量巨大，罪行极其严重，依法应予惩处。但鉴于二人从境外自动回国投案，归案后如实供述主要罪行，属于自首，依法对二人从轻处罚，对蔡某某判处死刑可不必立即执行。

一、各级司法机关向社会公开发布的敦促自首公告中的法律政策体现了国家意志及相应公信力，法院在具体案件法律适用和量刑中均应充分考虑

司法实践中，敦促在逃人员投案自首公告是司法机关落实宽严相济刑事政策的重要手段和载体。本案是一起比较典型的犯罪分子自境外回国投案构成自首的重大毒品犯罪。二被告人系当地公检法三机关联合向社会发布的敦促涉毒在逃人员投案自首的公告中所列的在逃犯罪嫌疑人，在境外看到该追逃通告后通过亲属与当地公安机关联系，主动要求投案，并在投案过程中克服地域、语言、交通等困难，投案意愿坚决，反映了其良好的认罪悔罪态度，也节约了司法资源。此案是汕尾市开展境外追逃的典型案。为切实贯彻落实宽严相济的刑事政策，本案二审法院在量刑时充分考虑蔡某某、林某某主动投案自首情节对死刑适用的影响是正确的。

二、重大毒品犯罪案件中自首情节是否从宽处罚的考量因素

本案涉案甲基苯丙胺数量巨大，被告人罪行极其严重，自首是法定可以从轻或减轻量刑情节，具有自首情节在具体案件中并非必然从轻处罚。本案对二被告人是否进行从宽处罚应对投案意愿、投案过程、投案后认罪悔罪态度、刑罚目的个案实现、是否符合罪刑相适应原则等因素进行综合考量。其一，二被告人投案意愿坚定。蔡某某、林某某两名被告人是在看到陆丰市的相关追逃通告后，通过其亲属与陆丰市公安机关联系，积极主

动要求投案。其二，二被告 人在回国投案过程中克服了境外地域、语言、交通、疫情等困难，更表明二被

告人投案意愿坚定，本案二被告人投案的自动性及本案中二被告人的自首情节 对节约国家毒品犯罪侦查资源有较大的司法价值。其三，综合全案来看，蔡某 某、林某某归案后能够如实供述向下家游某某等贩卖、运输毒品的主要(或基 本)事实，可以认定属于如实供述，且二人均认罪认罚，认罪悔罪态度较好。其四，从案件的社会效果来看，本案依法适用自首情节，从宽处罚，不判处蔡 某某死刑立即执行，有利于感召目前仍在境外潜逃的涉毒犯罪分子尽快回国投 案自首，有利于我国在打击毒品犯罪中开展跨国追逃工作，从而实现刑罚的一 般预防功能。

三、同案犯量刑比照是实现个案量刑均衡的重要司法路径

量刑均衡原则是四大量刑指导原则之一，体现不同犯罪之间刑罚适用的同质性。量刑公正必须在量刑均衡的同时考虑个案中特定犯罪人量刑的公正，即 实现量刑的个别化。具体到本案，购买毒品的下家同案犯游某某归案后带领公 安人员抓获同案人，被认定为有重大立功，判处死缓。同案犯游某某的量刑即 对本案蔡某某、林某某的量刑具有重要的比照意义。一方面，蔡某某、林某某经公安机关规劝从境外缅甸回国自动投案，并如实